

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7100/2538

นาย ชู ศักดิ์ จิตต์ กุศล ในฐานะ ผู้
จัดการมรดก ของ

โจทก์

นาย จำ เรือง จิตต์ กุศล

โจทก์

นาง พรรณี จิตต์ กุศล

จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

ตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับเป็นสินสมรสซึ่งผู้ตาย และจำเลยถือกรรมสิทธิ์
คนละครึ่ง การที่จำเลยถอนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินเมื่อตัวสัญญาใช้เงินครบกำหนด
และนำเงินที่ถอนได้ครึ่งหนึ่งไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว จึงเป็นการใช้เงินส่วนของจำเลย
มิใช่ใช้ส่วนที่เป็นทรัพย์มรดกของผู้ตาย จำเลยมิได้เบียดบังทรัพย์มรดกของผู้ตาย
จึงไม่มีความผิดฐานยักยอก

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องเป็นใจความว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนาย
จำเรือง จิตต์กุศล ผู้ตายตามพินัยกรรมและตามคำสั่งศาลแพ่ง ลงวันที่ 8 กันยายน
2533 คดีหมายเลขแดงที่ 15065/2533 จำเลยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้
ตายและเป็นผู้ครอบครองทรัพย์รายนี้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2533 เวลากลางวัน
จำเลยได้ถอนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายที่บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ทีสโก้ จำกัด จำนวน 10,200,000 บาท และวันเดียวกันจำเลยนำเงิน

จำนวนดังกล่าวไปเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามจำเลยที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักสีลม บัญชีเลขที่ 001-2-47406-7 ต่อมาระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2533 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2533 เวลากลางวัน จำเลยได้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปรวม 4 ครั้ง คือวันที่ 14 สิงหาคม 2533 จำนวน 300,000 บาท วันที่ 5 พฤศจิกายน 2533 จำนวน 900,000 บาท วันที่ 4 ธันวาคม 2533 จำนวน 5,000,000 บาท และวันที่ 11 ธันวาคม 2533 จำนวน 4,294,216.43 บาท รวมเป็นเงิน 10,494,216.43 บาท เป็นของตน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2533 เวลากลางวัน จำเลยได้ถอนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยรุ่งเรืองทรัสต์จำกัด จำนวน 5,058,732.88 บาท ครั้นวันที่ 6 สิงหาคม 2533 จำเลยนำเงินจำนวนดังกล่าวไปเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามของจำเลยที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาตลาดน้อยบัญชีเลขที่ 013-2-43845-4 ต่อมาระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2533 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2533 เวลากลางวัน จำเลยได้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปรวม 3 ครั้ง คือ วันที่ 6 สิงหาคม 2533 จำนวน 300,000 บาท วันที่ 7 พฤศจิกายน 2533 จำนวน 759,732.88 บาท และวันที่ 11 ธันวาคม 2533 จำนวน 4,144,325.90 บาท รวมเป็นเงิน 5,204,058.78 บาท (รวมดอกเบี้ย) เป็นของตน การกระทำของจำเลยเป็นการเบียดบังทรัพย์สินมรดกของผู้ตายไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 91 และนับโทษจำเลยติดต่อกันทั้งสองสำนวน

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องทั้งสองสำนวน

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องทั้งสองสำนวน

โจทก์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นน้องชายนายจำเริญ จิตต์กุล จำเลยเป็นภริยานายจำเริญโดยจดทะเบียนสมรสกันในปี 2505 นายจำเริญถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2533 โดยทำพินัยกรรมตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งทางศาลแพ่งได้มีคำสั่งตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายจำเริญตามคำร้องขอของโจทก์ ก่อนศาลแพ่งมีคำสั่งตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายจำเริญ จำเลยถอนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินซึ่งระบุให้ผู้ตายหรือจำเลยเป็นผู้รับเงินจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามเอกสารหมาย จ.71 และ จ.72 แล้ว จำเลยนำเงินต้นและดอกเบี้ยฝากกลับไปบริษัทดังกล่าวในนามของนายจำเริญหรือจำเลยครึ่งหนึ่ง ตามเอกสารหมาย จ.27 นอกจากนี้จำเลยได้ถอนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินซึ่งระบุให้ผู้ตายและหรือจำเลยเป็นผู้รับเงินจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยรุ่งเรืองเทรด จำกัด จำนวน 10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ตามเอกสารหมาย จ.39 แล้วจำเลยนำเงินต้นและดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งฝากกลับเข้าไปกับบริษัทดังกล่าวในนามนายจำเริญและหรือจำเลยตามเอกสารหมาย จ.65 ปัญหาตามฎีกาโจทก์มีว่า จำเลยกระทำความผิดตามคำฟ้องหรือไม่ปัญหานี้เห็นว่า ตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับตามคำฟ้องระบุให้ผู้ตายและหรือจำเลยเป็นผู้รับเงิน ตามเอกสารหมาย จ.71 และ จ.72 และ จ.39 ออกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2533 (จำนวน 2 ฉบับ) และวันที่ 26 มิถุนายน 2533 แสดงว่าผู้ตายกับจำเลยได้ตัวสัญญา

ใช้เงินมาระหว่างสมรส ตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับจึงเป็นสินสมรสซึ่งผู้ตายและจำเลยถือกรรมสิทธิ์คนละครึ่ง การที่จำเลยถอนเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน เมื่อตัวสัญญาใช้เงินครบกำหนด และนำเงินที่ถอนได้ครึ่งหนึ่งไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว จึงเป็นการใช้เงินส่วนของจำเลย มิใช่ใช้ส่วนที่เป็นทรัพย์สินมรดกของนายจำเริญ การกระทำของจำเลยมิได้เป็นการเบียดบังทรัพย์สินมรดกของนายจำเริญตามคำฟ้อง"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>